HONORARVEREINBARUNG

über freie Mitarbeit als Nachhilfekraft

zwischen **Kira [Nachname]**, [Anschrift] – „Auftraggeberin" –
und **[Vor- und Nachname]**, [Anschrift, Geburtsdatum] – „Nachhilfekraft" –

§ 1 Gegenstand. Die Nachhilfekraft gibt Nachhilfe für Schülerinnen und Schüler, deren Eltern einen Vertrag mit der Auftraggeberin haben, in den Fächern [Fächer, Klassen], online über Microsoft Teams und die Lern-App der Auftraggeberin. Vertragspartnerin der Eltern bleibt allein die Auftraggeberin.

§ 2 Freie Mitarbeit. Die Nachhilfekraft ist selbstständig tätig, nicht Arbeitnehmerin. Sie entscheidet frei, ob sie einen angebotenen Schüler übernimmt, und vereinbart die Zeiten selbst mit den Familien über den Kalender der App. Wie sie erklärt, bestimmt sie selbst; sie nutzt dabei die Arbeitsblätter und Lernpfade der App, damit Schüler und Eltern einen einheitlichen Stand sehen. Sie darf auch für andere tätig sein (Grenzen: § 7).

§ 3 Honorar. [__ €] je 45 Minuten tatsächlich gehaltener Nachhilfe, minutengenau nach der Zeiterfassung der App. Sagt eine Familie weniger als 24 Stunden vorher ab und zahlt den Termin, erhält die Nachhilfekraft [50 %] des Honorars. Die Nachhilfekraft stellt bis zum 5. des Folgemonats eine Rechnung; Zahlung binnen 14 Tagen per Überweisung. Vorbereitungszeit ist mit dem Honorar abgegolten.

§ 4 Steuern und Versicherung. Die Nachhilfekraft versteuert das Honorar selbst (in der Regel Kleinunternehmerin nach § 19 UStG) und kümmert sich selbst um Kranken- und Rentenversicherung. Hinweis: Selbstständige Lehrkräfte ohne eigene Angestellte sind rentenversicherungspflichtig, wenn ihr Einkommen daraus über der Geringfügigkeitsgrenze liegt (§ 2 Satz 1 Nr. 1 SGB VI). Bei Schülerinnen/Schülern und Studierenden mit kleinem Honorar ist das meist nicht der Fall – bitte selbst prüfen.

§ 5 Kinderschutz. Vor Beginn legt die Nachhilfekraft ein **erweitertes Führungszeugnis** (§ 30a BZRG, nicht älter als 3 Monate) zur Einsicht vor; die Auftraggeberin vermerkt nur Datum und Ergebnis, keine Kopie. Erneuerung alle 5 Jahre. Kontakt zu den Schülern nur über App und Teams, keine privaten Treffen, keine privaten Messenger, keine Fotos oder Aufnahmen. Auffälligkeiten (z. B. Hinweise auf Gefährdung eines Kindes) meldet sie sofort der Auftraggeberin.

§ 6 Verschwiegenheit und Datenschutz. Die Nachhilfekraft behandelt alles, was sie über Schüler und Familien erfährt (Noten, Lernstand, familiäre Umstände, Zugangsdaten), vertraulich – auch nach Ende dieser Vereinbarung. Sie verarbeitet personenbezogene Daten nur über die App bzw. Teams und nur, soweit es für den Unterricht nötig ist, nach den Weisungen der Auftraggeberin (Art. 29 DSGVO); keine Kopien auf privaten Geräten oder Konten, keine Weitergabe an Dritte, keine Eingabe von Schülerdaten in andere KI-Dienste. Ihr Zugang ist persönlich und mit einem sicheren Passwort geschützt. Verlust von Geräten oder Zugangsdaten und jede Datenpanne meldet sie unverzüglich, spätestens binnen 24 Stunden. Bei Ende gibt sie alle Unterlagen zurück bzw. löscht sie und bestätigt das.

§ 7 Kundenschutz. Während dieser Vereinbarung und 12 Monate danach schließt die Nachhilfekraft mit Familien, die sie über die Auftraggeberin kennengelernt hat, keine eigenen Nachhilfeverträge und wirbt sie nicht ab, es sei denn, die Auftraggeberin stimmt schriftlich zu.

§ 8 Materialien. App, Arbeitsblätter, Lernpfade und Lösungen bleiben Eigentum der Auftraggeberin. Die Nachhilfekraft nutzt sie nur für diese Tätigkeit und gibt sie nicht weiter.

§ 9 Haftung. Die Nachhilfekraft haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für Lernerfolge oder Noten haftet keine Seite.

§ 10 Laufzeit und Kündigung. Beginn: [Datum], unbefristet. Beide Seiten können mit 2 Wochen zum Monatsende kündigen, aus wichtigem Grund (z. B. Verstoß gegen § 5 oder § 6) fristlos. Laufende Schüler werden bis zum Ende sauber übergeben.

§ 11 Schluss. Änderungen in Textform (E-Mail genügt). Ist eine Regel unwirksam, gilt der Rest weiter. Ist die Nachhilfekraft minderjährig, unterschreiben zusätzlich die Eltern.

Ort, Datum, Unterschrift Auftraggeberin	Ort, Datum, Unterschrift Nachhilfekraft (ggf. + Eltern)

Entwurf – vor der ersten Nutzung von der IHK-Gründungsberatung oder Steuerberatung prüfen lassen (Scheinselbstständigkeit, Rentenversicherung, Höhe des Honorars). Verwandte (z. B. Schwester) brauchen dieselbe Vereinbarung.